

NOR DZAFIRAH BINTI ABDUL AZIZ

lwn

AZWADI BIN RAKIB

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 14 Jun 2024 / 7 Zulhijjah 1445H]

Kes Permohonan No: 2307-A0010-452-0065

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon: *Puan Norhasliza binti Dzulkepli
Puan Nur Sabrina binti Zuki
(Tetuan Norhasliza Dzulkepli & Associates)*

Pegum Syarie Responden: *Dato' Jamal Mohd Lokman bin Sulaiman
(Tetuan Jamal Lokman & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

- [1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 13/7/2023 bagi mendapatkan suatu Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan terhadap Kes Mal No.: 10400-017-0085-2018 yang telah diputuskan pada 22/2/2023.

FAKTA KES

- [2] Pada 2018 Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui

Kes Mal No.: 10400-017-0085-2018. Tuntutan tersebut melibatkan sebuah rumah di Bandar Saujana Putra, dua buah kenderaan dan beberapa barangan elektrik.

- [3] Selanjutnya pada 22/2/2023 Mahkamah telah membuat keputusan yang antara lainnya mengisytiharkan rumah di Bandar Saujana Putra adalah harta sepencarian pihak-pihak dengan menetapkan kaedah pembahagian sebagaimana berikut:

- i. *Mahkamah memerintahkan rumah yang beralamat di No.19 Jalan SP7/19 Bandar Saujana Putra 42610 Jenjarom, Selangor hendaklah dinilai melalui penilaian pertama bertauliah berdasarkan kediaman Basic Setara dan hendaklah dibahagikan 80% pihak Defendan dan 20% milik Plaintiff.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Rumah yang beralamat di.No19 Jalan SP7/19 Bandar Saujana Putra 42610 Jenjarom, Selangor hendaklah dinilai melalui penilaian kedua bertauliah berdasarkan kediaman terkini dan hendaklah dibahagikan 20% pihak Defendan dan 80% milik Plaintiff.*

- [4] Pada 23/2/2023 Pemohon telah menulis surat kepada pihak Mahkamah untuk mendapatkan penjelasan serta alasan penghakiman berhubung terma-terma tersebut.

- [5] Pada 6/7/2023 Pemohon telah menerima penjelasan daripada pihak Mahkamah melalui surat bertarikh 3/7/2023. Walau bagaimanapun, Pemohon tidak berpuas hati dengan penjelasan tersebut dan menegaskan

bahawa kedua-dua terma itu tidak dapat dilaksanakan kerana terdapat dua kaedah pelaksanaan yang berbeza bagi satu harta yang sama.

- [6] Oleh sebab itu, Pemohon berhasrat untuk memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan tersebut. Namun, disebabkan tempoh pemfailannya telah berakhir maka kebenaran melanjutkan tempoh masa ini diperlukan.

ISU

- [7] Isu berbangkit yang perlu diputuskan adalah sama ada Pemohon dapat mengemukakan sebab dan alasan yang mencukupi bagi membolehkan perlanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan diberikan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [8] Permohonan Pemohon adalah berdasarkan peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh masa. Adalah menjadi prinsip yang telah mantap bahawa dalam membenarkan sesuatu permohonan seumpama ini, 4 faktor berikut menjadi pertimbangan iaitu:
- i. Tempoh kelewatan
 - ii. Sebab-sebab kelewatan
 - iii. Kebarangkalian rayuan diterima
 - iv. Tahap prejudis kepada pihak satu lagi.
- [9] Faktor-faktor ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes yang telah menjadi *landmark* dalam permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain*, [2015] SHLR 106, *Aziah binti Abdul Aziz lwn*

Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50 dan kes Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1).

Tempoh dan Punca Kelewatan

- [10] Fakta menunjukkan keputusan telah diberikan oleh YA Hakim Bicara pada 22/2/2023. Ini bermakna tempoh 14 hari untuk pemfailan Notis Rayuan sebagaimana kehendak seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 tamat pada 7/3/2023. Manakala permohonan ini difailkan pada 13/7/2023. Ini bermakna tempoh kelewatan yang berlaku dikira bermula dari 7/3/2023 sehingga 13/7/2023 iaitu selama 127 hari.
- [11] Pemohon memberi alasan kelewatan disebabkan menunggu penjelasan daripada pihak Mahkamah berhubung terma-terma yang dinyatakan pada perenggan [3] di atas yang hanya diperolehi pada 6/7/2023. Selain itu, Pemohon menyatakan ia berpunca daripada kekangan masa Pemohon yang bertugas sebagai Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Krai, Kelantan selain terpaksa menguruskan 4 orang anak tanpa bantuan Responden.
- [12] Pada hemat kami, tempoh 127 hari yang diambil oleh Pemohon sebelum permohonan ini difailkan bukanlah suatu tempoh yang munasabah dan hanya wajar diberi pertimbangan jika terdapat sebab yang kukuh. Namun kami mendapati alasan Pemohon menunggu surat penjelasan Mahkamah sebagai faktor kelewatan sebelum Notis Rayuan difailkan adalah suatu alasan yang lemah.
- [13] Dalam hal ini, kami berpandangan Pemohon sepatutnya boleh memfailkan Notis Rayuan sebaik sahaja keputusan diberikan jika terdapat mana-mana terma yang mengelirukan berbanding dengan mendapatkan penjelasan secara pentadbiran. Dengan memfailkan Notis Rayuan, Pemohon berpeluang untuk merujuk ulasan YA Hakim Bicara berkenaan terma-

terma perintah berkaitan melalui MS30 yang mengandungi alasan penghakiman penuh serta nota keterangan.

- [14] Sungguhpun Pemohon tidak dihalang untuk memohon penjelasan tersebut, namun Mahkamah tidak terikat untuk menjelaskannya dalam apa-apa tempoh tertentu memandangkan ia hanya bersifat pentadbiran dan tidak disandarkan kepada mana-mana peruntukan undang-undang. Dalam hal ini kami bersetuju dengan hujahan Responden.
- [15] Berhubung dengan alasan kekangan tugas serta urusan anak, kami berpandangan, status Pemohon sebagai seorang yang terpelajar dan diwakili peguam yang sepatutnya boleh memberikan komitmen penuh dalam penyediaan dokumentasi rayuan. Setakat untuk memfailkan Notis Rayuan, ia bukanlah sesuatu yang rumit dan tidak wajar dijadikan alasan.

Kebarangkalian Berjaya Dalam Rayuan

- [16] Pemohon dalam hujahannya menyatakan wujudnya kekeliruan dalam terma-terma perintah sebagaimana pada perenggan [3] di atas yang menyebabkan ia tidak dapat dilaksanakan. Merujuk kepada perintah tersebut, kami mendapati terdapat dua kaedah penilaian ditetapkan bagi menentukan kadar pembahagian yang diperolehi oleh setiap pihak. Kaedah pertama adalah berdasarkan apa yang disebut sebagai “kediaman Basic Setara” yang mana Pemohon mendapat 80% dan Responden mendapat 20%. Manakala penilaian kedua adalah berdasarkan kediaman terkini dengan Pemohon mendapat 20% dan Responden mendapat 80%.
- [17] Pada hemat kami, sesuatu perintah yang dikeluarkan hendaklah bersifat jelas bagi membolehkannya dikuatkuasa secara berkesan. Namun begitu, penelitian kami kepada terma-terma tersebut mendapati ia sukar difahami dan mengelirukan apabila tiada perincian lanjut diberikan. Oleh yang

demikian, adalah menjadi hak Pemohon untuk mendapat perintah yang jelas dan adil bagi memastikan haknya ke atas hartanah tersebut tidak terganggu. Berdasarkan dapatan ini kami berpuas hati bahawa faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya telah dipenuhi.

- [18] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, kami juga dengan hormatnya bersetuju dengan ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang antara lain menyatakan:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

Tahap Prejudis

- [19] Pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Melalui kebenaran ini, Pemohon berpeluang untuk mengemukakan rayuannya bagi merungkai kekeliruan kedua-dua terma perintah tersebut. Sungguhpun Responden terkesan dengan kelewatan permohonan ini difailkan, namun ia boleh dipampaskan dengan sejumlah kos yang bersesuaian.

KESIMPULAN

- [20] Perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan berkenaan faktor-faktor pertimbangan yang telah diberikan di dalam penghakiman-penghakiman terdahulu, namun ia tidaklah bermakna setiap faktor tersebut perlu dipenuhi satu persatu. Maksud kami,

sungguhpun dalam permohonan ini faktor sebab dan alasan kelewatan tidak memihak kepada Pemohon, namun faktor kebarangkalian dan tahap prejudis sudah memadai untuk permohonan ini dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujahan kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan masa memfailkan Notis Rayuan **DILULUSKAN.**
2. Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.00.
3. Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 7 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi

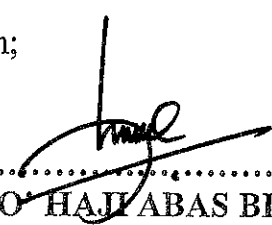
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor